特定社会保険労務士 特別研修　ゼミナール（倫理）

ア　イ

設例1～7
受任できるか、どう判断するか

20条・22条1項・22条2項1～5号・21条・1条の2・16条で読み解く

2026年11月　ゼミナール準備資料

判断の物差し

受任の可否は、5つの問いを順に立てて決める

1 **そもそも、できる業務か**
手続の外での交渉（弁護士法72条）、裁判手続の代理、民間ADRの120万円

2 **中立の立場で関わった事件か**
公務員・仲裁人として取り扱った事件は22条1項。業務すべてが禁止で、同意でも解除できない

3 **前の関わりは「紛争解決手続代理業務に関するもの」か**
22条2項1〜5号の入口。就業規則の相談や内部通報窓口は当たらない

4 **同じ事件か、他の事件か。その事件はまだ続いているか**
同一事件は1号（同意でも不可）、他の事件は3号（依頼者の同意で可）。和解の履行中は続いている

5 **22条に当たらなくても、禁じられないか**
21条（使用人は27条の2）・1条の2・16条で検討する

業務を行い得ない事件

22条は1項と2項で、禁じる範囲が違う

条項	禁止の範囲	内容(要旨)	同意で解除	設例
22条1項	業務すべて	公務員として職務上取り扱った事件、仲裁人として取り扱った事件	不可	4
2項1号	紛争代理	紛争代理に関し相手方の協議を受けて賛助し、又は依頼を承諾した事件	不可	3・7
2項2号	紛争代理	相手方の協議を受けた事件で、協議の程度・方法が信頼関係に基づくもの	不可	2・3・7
2項3号	紛争代理	受任している事件の相手方からの依頼による他の事件	可	5・6
2項4号・5号	紛争代理	勤務・法人時代に事務所が1号・2号の形で関わり、自ら関与した事件	不可	7

2項が禁じるのは紛争解決手続代理業務だけ。就業規則の作成や労災の手続は対象外です(設例5-(3))。

設例1　依頼に応ずる義務（20条）

受任義務は、独占業務の裏返し

問1　なぜ依頼に応じる義務があるのか

社労士にしか頼めないから

- 報酬を得て業として行えるのは社労士だけ（27条）
- 断られると、依頼者は他に頼む手段がない
- 法令の円滑な実施という使命（第1条）を担保する
- 司法書士・行政書士にも同じ義務。弁護士にはない

問2「正当な理由」に当たる事由

法令・職責に反するか、処理できないか

- 法令上受けられない（22条1項、不正受給の依頼）
- 適切に処理できない（病気、業務量、専門外）
- 依頼者が協力しない、報酬を払わない
- 既存の依頼者・顧問先と利害が対立する

差別や「手間に見合わない」だけでは正当な理由にならない。断るときは期限を伝え、他の社労士を紹介する。

設例1　問3　括弧書き（紛争解決手続代理業務を除く）の理由

紛争代理には、断る自由が要る

対立する「相手方」がいる

書類作成は行政が相手。紛争代理を強制すると、顧問先を相手にする依頼も断れなくなる

22条や一般規定と両立しない

受けてはならない事件かどうかの判断が要る。過去問の大半がまさにこの判断

信頼関係と事件の筋

代理は依頼者との高い信頼が前提。不当な請求や嫌がらせ目的の申立てを押し付けられない

弁護士との均衡

紛争代理は弁護士業務に近い性質を持ち、その弁護士にも受任義務はない

紛争代理以外の業務（書類作成・相談）には、特定社労士にも20条の受任義務がかかる（設例5-(3)）。

設例2　顧問先A社の従業員B・C・D

同じ顧問先の従業員でも、対応は4通り

問1　Bの退職後の失業保険・年金

応じてよい

制度の説明は会社と対立しない。顧問の立場を明かし、離職理由は実態どおりに

問2　解雇に応じないCの説得

説得役は断る

紛争性のある退職交渉は手続外の法律事務。弁護士法72条に触れるおそれ

問3　突然解雇されたDからの相談

聞く前に断る

顧問先との利益相反。詳しく聞くと、後でA社の代理もできなくなる

問4　A社に「Dから相談があった」と伝える

伝えられない

相談した事実そのものがDの秘密（21条）。顧問先への誠実義務より優先する

設例2　問2　Cの説得

説得役は引き受けず、会社への助言にとどめる

引き受けない理由

- 「解雇に応じない」は、実質は合意退職を求める退職勧奨
- Cは納得しておらず、すでに紛争性がある
- 会社に代わって交渉すれば弁護士法72条のおそれ（第17回(1)と同じ発想）
- 違法な退職強要に加担するおそれ（1条の2・16条）

甲ができること（相談・指導）

- 解雇の有効性とリスクを会社に説明する
- 任意性を損なわない退職勧奨の方法を助言する
- 会社自身がCと話し合う準備を手伝う
- 紛争になれば、あっせん手続の中で会社を代理する

設例2　問3・問4　Dからの相談

Dの話は聞く前に断り、相談の事実も漏らさない

問3　Dから対処方法を聞かれたら

顧問関係を告げて、聞く前に断る

- 22条2項は相談そのものを禁じず、顧問先を相手方とする規定もない（第21回(1)）
- それでも顧問先への誠実（1条の2）、A社の秘密（21条）、信用（16条）に反する
- 詳しく聞くと2号の問題が生じ、後でA社の代理もできなくなる

問4　A社に伝えてよいか

「相談があった」こと自体が秘密

- 何の秘密：Dが会社と争う準備をしている事実
- 誰の秘密：相談者D（受任を断っても業務上知った秘密）
- 誰に対して：相手方になり得るA社
- 聞かれても「個別の相談の有無には答えられない」

案内先：労働局の総合労働相談コーナー、法テラス、弁護士、他の社労士。

設例3　問1　市の相談会の後、Bから民間ADRの依頼

就業規則の相談は「紛争に関する協議」ではない

原則として受任できる。紛争の目的の価額が120万円を超えれば、弁護士との共同受任が条件

22条2項1号・2号

入口を満たさない

紛争を前提としない労務管理の相談。一般的な説明で、信頼関係に基づく協議でもない

22条1項

当たらない

相談員が公務員の身分でも、扱ったのは就業規則の相談で、Bの事件ではない

21条・1条の2

ここに注意

A社の情報は使わない。自分が説明した条項そのものが争点なら、公正さを慎重に

第16回(1)(年金手続の代行)、第19回(1)(パーティーの立ち話)と同じ構造です。

設例3　問2　Bにしておくべき説明

Bが自分で選べるよう、接点と限界を先に話す

1 **A社との関係を開示する**
3か月前、市の相談会でA社の代表者から就業規則の相談を受け、条項を説明したこと（1条の2）

2 **秘密の扱い**
そのとき知ったA社の情報はBのために使えない。Bの秘密も守る（21条）

3 **代理できる範囲**
指定団体のADR手続の中だけ。手続中の和解交渉と和解契約の締結を含む（2条3項）

4 **代理の限界**
120万円超は弁護士と共同受任。不調後の訴訟・労働審判、手続外での会社との交渉はできない

5 **見通しと報酬**
退職金規程の支給要件、残業を示す記録、残業代の時効（当分の間3年）、報酬とBの希望

設例4　簡易裁判所の調停委員だった甲（22条1項）

調停委員は公務員。22条1項は業務すべてを禁じる

民事調停委員は非常勤の裁判所職員です。取り扱った事件については、紛争代理に限らず社労士の業務すべてが禁止され、同意による解除もありません。

問1　調停中、A社から労務管理の相談

受けられない

担当中の事件の当事者。事件と無関係な相談でも中立を損なう

問2　2か月後、Bから退職金のあっせん

受けるべきでない

当事者が同じで、退社の経緯が連続。調停で聞いた事情を使う疑いを避けられない

問3　6か月後、A社からCの労働審判

代理人は不可、関わり方は慎重に

裁判手続は弁護士の領域。別事件でも、調停で知った事情との関連を確かめる

設例4　問3　A社から「力になって欲しい」

労働審判では、関わり方ごとに分けて考える

関わり方	可否	根拠と注意
労働審判の代理人	できない	原則として弁護士に限られる（労働審判法4条）。特定社労士の代理権はADRまで
補佐人	余地あり	2条の2。令和7年10月施行の改正で「訴訟代理人」が「代理人」に。弁護士とともに出頭・陳述
会社への相談・指導	できる	社労士の通常の業務。ただし調停で知った事情は使わない

22条1項には当たらなくても、確かめること

- 加害者や職場がBの事件と同じなら、実質は調停事件の延長と見られ得る
- 調停で聞いたBの話やA社の実態を、会社側のために使うことにならないか

設例5　問1　Bを代理中に、相手方A社から別事件の依頼

同じ事件なら1号、他の事件なら3号

第19回(2)

同じ事件で、相手方を代理する

1号:相手方の依頼を承諾した事件

双方が同意しても不可

設例5-(1)

別の事件(C事件)で、相手方を代理する

3号:受任中の事件の相手方からの他の事件

Bの同意があれば可(但書)

同意の取り方　A社と依頼関係ができること、B事件では手加減しないことを説明し、Bが自由に判断した同意を書面で残す。

同意があっても　B事件とC事件の関連が強ければ、Bの情報がA社のために使われないかを確かめる(21条・1条の2)。

設例5　問2　100%子会社D社からの依頼

完全子会社には、3号の趣旨が及ぶと考える

事件が進行中で完全子会社なら、3号の趣旨からBの同意を得て受ける

比較点	第18回(1)	設例5-(2)
出資比率	51%	100%
人事の一体性	独自の人事制度、従業員の交流なし	設問に記載なし(完全子会社では一体運用が多い)
社労士との関係	子会社の顧問が、親会社を相手にする	親会社と争う事件を代理中に、子会社から受ける
守るべきもの	顧問先の秘密(この件とは無関係)	代理中の依頼者Bの信頼
類推	否定に傾く	肯定に傾く

反対の考え方:規定はみだりに類推しない(最一小決令和4年6月27日)。その立場でも、1条の2からBに説明して了解を得るのが相当。

設例5　問3　D社の依頼が労災保険の手続の相談

22条2項が禁じるのは、紛争代理だけ

受任できる。ただしBへの説明と、情報の切り分けは欠かせない

22条2項

対象外

労災の手続は紛争解決手続代理業務ではない。A社から直接頼まれても同じ

20条

受任義務の対象

紛争代理ではないので、正当な理由がなければ拒めない。相手方の関連会社というだけでは理由になりにくい

1条の2・21条

配慮すること

Bに説明して了解を得る。労災手続で知った情報をB事件に使わない

設例6　和解金200万円を毎月20万円ずつ（令和6年10月～令和7年7月）

和解の履行が終わるまで、事件は終わらない



問1　令和6年12月（履行の途中）

Bの同意がなければ受けない

少なくとも140万円が未払い。不払いになればBはまた甲を頼るのに、A社の代理人では動けない

問2　令和7年8月（全額支払い後）

受任できる

委任は終わり、3号の「受任している事件」はない。Bの秘密は引き続き使えない（21条）

設例6が示すこと　第17回(1)の裏側

手続が終わっても、守るべき関係はすぐには終わらない

何が	いつ終わるか	根拠
代理としてできること	手続の終了(和解契約の締結まで)	2条3項・弁護士法72条
依頼者との利益相反への配慮	和解の履行の完了	22条2項3号とその趣旨
秘密を守る義務	終わらない(廃業後も続く)	21条

第17回(1)は「手続が終われば交渉できない」、設例6は「手続が終わっても相手方につけない」。同じ「終わり」でも、問われているものが違います。

設例7　勤務社労士時代の事件（22条2項4号・5号）

事務所の協議と、自らの関与。両方そろうと受任できない

要件1　事務所の側

事務所が相手方の協議を受けた

紛争代理に関するものとして賛助・承諾した（4号）、又は信頼関係に基づく協議を受けた（5号）

要件2　本人の側

その事件に自ら関与した

事件の処理に実質的に関わり、相手方の事情を知る立場にあった

設例7の要件1　B開業社労士は、顧問先D社の部長からCのパワハラ申出への対処を相談された。Cとの紛争への対処そのもので、満たす。

第15回（2）との違い　法人時代の内部通報窓口は紛争に関する協議ではなく、22条2項は問題にならなかった。

設例7（1）（2） 独立したA特定社労士にCから依頼

分かれ目は、D社の事情に接したかどうか

比較点	（1）同席して助言	（2）挨拶と判例集め
部長との接触	同席して相談を受けた	挨拶を交わしただけ
事件への関わり	具体的な対応を助言した	公の判例を集めて渡した
D社の事情に接したか	接した	原則として接していない
「自ら関与」	当たる	当たらない
結論	受任できない（同意でも不可）	受任できる

（2）の注意：判例を選ぶためにBから事案の中身を聞いていれば、関与と評価され得る。知った情報は使えない（27条の2）。

結論一覧　1／2

設例2〜4の結論と決め手

設例・問	結論	決め手	主な条文
2-(1)	応じてよい	会社と利害が対立しない。離職理由は公正に	1条の2・21条
2-(2)	説得役は断る	手続の外での紛争の交渉	弁護士法72条・2条3項
2-(3)	詳しく聞く前に断る	顧問先との利益相反	1条の2・21条・16条
2-(4)	伝えられない	相談の事実そのものが秘密	21条
3-(1)	受任できる(120万円超は共同)	紛争に関する協議ではない	22条2項1・2号、2条1項1号の6
3-(2)	接点の開示と代理の限界を説明	依頼者が自分で判断できる情報	1条の2・21条・2条3項
4-(1)	受けられない	担当中の事件の当事者	22条1項・1条の2
4-(2)	受けるべきでない	当事者が同じで、2か月後	22条1項・1条の2・16条
4-(3)	代理人は不可、関わり方は慎重に	裁判手続、別事件、6か月後	労働審判法4条・2条の2

結論一覧　2／2

設例5〜7の結論と決め手

設例・問	結論	決め手	主な条文
5-(1)	Bの同意があれば可	他の事件(同一事件なら1号で不可)	22条2項3号・但書
5-(2)	Bの同意を得て受ける	完全子会社で、事件が進行中	22条2項3号(類推)・1条の2
5-(3)	受任できる	紛争代理ではない	22条2項の対象外・20条
6-(1)	Bの同意がなければ受けない	和解の履行中	22条2項3号
6-(2)	受任できる	履行の完了で事件が終了	21条
7-(1)	受任できない	同席して助言した＝自ら関与	22条2項4・5号、27条の2
7-(2)	受任できる	挨拶と公の判例集めだけ	22条2項4・5号

色は結論の向き：緑＝受任できる、朱＝受任できない、金＝条件つき・慎重に。文字でも結論を書いています。

ゼミの論点

議論になりやすい4つの問い

設例4-(2)

退職金の請求は、調停と同じ事件か

別事件とみても、一般規定で結論は変わらないと言えると強い

設例5-(2)

100%子会社に3号を類推するか

「みだりに類推しない」と、依頼者の信頼の保護。どちらを重く見るか

設例6-(1)

和解契約の締結で委任は終わるか

終わるとみても、1条の2からBの了解を得るという結論に至る

設例7-(2)

判例集めは「関与」か

事案の中身を聞いていたかどうかで分かれる

「22条に当たらない」で答えを終えない

入口 紛争代理に関するものか → **号の特定** 同一事件か他の事件か → **一般規定** 21条・1条の2・16条

結論は条文と設例の事実から導いた見立てです。ゼミでは指導教員の見解を優先してください。